



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, गुरुवार, 30 मार्च, 2006/1928 सका

New Delhi, Thursday, 30th March 2006/1928 Saka

புது தில்லி, வியாழக்கிழமை, 30 மார்ச் 2006/1928 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை),

புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and the National Highways Authority of India 1988 (68 of 1988) are hereby published under the Authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

2005 ஆம் ஆண்டு தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம் (22/2005), 1988 ஆம் ஆண்டு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சார அமைப்புச் சட்டம் (68/1988) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் ம வெளியிடப்படுகின்றன. 1973 ஆம் ஆண்டு அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டத்தின் (50/1973) பிரிவின் (அ) கூறின்படி இலாபீய தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அதிகாரஅமைப்புச் சட்டம், 1988

(சட்ட எண் 68/1988)

[1988, டிசம்பர் 16]

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் மேம்பாட்டிற்கும் அவற்றைப் பேணி வருவதற்கும் மேலாண்மை செய்வதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வதுவான பொருட்பாடுகளுக்குமான அதிகாரஅமைப்பொன்றை அமைப்பதற்கு வகைசெய்வதற்குமான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் முப்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டில் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுத:—

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அதிகாரஅமைப்புச் சட்டம், 1988 என்று வழங்கப்பெறும்.

குறுந்தலைப்பு,
அளாவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில் துறவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

பொருள்
வரையறைகள்.

(அ) “அதிகாரஅமைப்பு” என்பது, பிரிவு 3 இன்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அதிகாரஅமைப்பு என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “தலைவர்” என்பது, அதிகாரஅமைப்பின் தலைவர் என்று பொருள்படும்;

(இ) “பணிபுரிபவர்” என்பது, அதிகாரஅமைப்பின் முழு நேரப் பணியில் இருக்கும் ஒருவர் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “உறுப்பினர்” என்பது, பிரிவு 3 இன்படி அமர்த்தப்பட்ட அதிகார அமைப்பின் உறுப்பினர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்; மற்றும் தலைவரையும் உள்ளடக்கும்;

(உ) “தேசிய நெடுஞ்சாலை” என்பது, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956 இன் பிரிவு 2 இன்படி அப்போதைக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒன்றாக விளம்பப்பட்ட நெடுஞ்சாலை எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(எ) “ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி அதிகாரஅமைப்பினால் வகுக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும்விதிகள் என்று பொருள்படும்;

(ஏ) இதில் பயன்படுத்தப்பட்டு, பொருள்வரையறை செய்யப்படாத ஆனால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956 இல் பொருள் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள சொற்களும் சொற்றொடர்களும், அந்தச் சட்டத்தில் அவற்றிற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருளினை உடையனவாகும்.

அத்தியாயம் II

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அதிகார அமைப்பு

3. (1) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கத்திற்காக, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இதற்கெனக் குறித்திடப்படும் தேதியிலிருந்து செல்திறம் பெறுமாறு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அதிகார அமைப்பு என்று வழங்கப்பெறும் அதிகார அமைப்பு ஒன்றை அமைத்தல் வேண்டும்.

அதிகார
அமைப்பினை
அமைத்தல்.

(2) அதிகார அமைப்பானது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்குட்பட்டு அசைவியல் மற்றும் நிலையியல் சொத்து இரண்டையும் ஈட்டுவதற்கும், வைத்திருப்பதற்கும், தீர்வு செய்வதற்கும் மற்றும் ஒப்பந்தம் செய்வதற்குமான அதிகாரத்துடன் தொடர்ந்த நிலைப்பாட்டையும் ஒரு தனியுறு இலட்சினையையும் கொண்டு மேற்சொன்ன பெயரில் ஒரு கூட்டுருமமாக இருக்கும், மற்றும் மேற்சொன்ன பெயரால் அது வழக்கிடுதலும் அதன் மீது வழக்கிடப்படுதலும் வேண்டும்.

(3) அதிகார அமைப்பானது, மைய அரசாங்கத்தால், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக அமர்த்தப்படும்—

- (i) ஒரு தலைவரை;
- (ii) ஐவருக்கும் மேற்படாத முழுநேர உறுப்பினர்களை; மற்றும்
- (iii) நால்வருக்கும் மேற்படாத பகுதிநேர உறுப்பினர்களைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

4. உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணி வரைக்கட்டுகள், வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

உறுப்பினர்களின்
பதவிக்காலம்
மற்றும் பணி
வரைக்
கட்டுகள்.

5. நபர் ஒருவர்,—

உறுப்பினராக
அமர்த்தப்
படுவதற்கான
தகுதிக் கேடுகள்.

- (அ) ஒழுக்கக்கேட்டினை உள்ளடக்கிய குற்றச்செயல் ஒன்றிற்காக, மைய அரசாங்கத்தின் கருத்துப்படி குற்றத் தீர்ப்போ தண்டனைத் தீர்ப்போ வழங்கப்பட்டிருப்பாராயின்; அல்லது
- (ஆ) விடுவிப்புப் பெறாத நொடிப்புநிலையர் ஒருவராக இருப்பாராயின்; அல்லது
- (இ) பித்துப்பிடித்தவராக இருக்கிறார் மற்றும் அவ்வாறு இருப்பதாகத் தகுதிமுள்ள நீதிமன்றம் ஒன்றினால் விளம்பப்பட்டவராக இருப்பாராயின்; அல்லது
- (ஈ) அரசாங்கத்தின் அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமம் ஒன்றின் பணியில் இருந்து அகற்றப்பட்டிருப்பாராயின்; அல்லது பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பாராயின்; அல்லது
- (உ) மைய அரசாங்கத்தின் கருத்துப்படி உறுப்பினர் என்ற முறையில் அவர் தனது பதவிப் பணிகளை ஆற்றுவது அதிகார அமைப்பினைக் குந்தகமாகப் பாதிக்கக் கூடிய வகையில் இருக்கும் அத்தகைய நிதி மற்றும் பிற உரித்தத்தை உடையவராக இருப்பாராயின்

உறுப்பினராக அமர்த்தப்படுவதற்கு அவர் தகுதிக்கேடுடையவர் ஆவார்.

6. வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற வரையுரைகளுக்கும் பணி வரைக்கட்டுகளுக்கும் உட்பட்டு, உறுப்பினர் ஒருவராக இருப்பது அற்றுப்போகிற எவர் ஒருவரும் அத்தகைய உறுப்பினராக மறுபடியும் அமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார்.

உறுப்பினராக
மறுபடியும்
அமர்த்தப்
படுவதற்கான
தகுமை.

7. (1) அதிகார அமைப்பானது, ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளினால் வகைசெய்யப்படலாகும் நேரங்களிலும் இடங்களிலும் கூடுதல் வேண்டும், மற்றும் அதன் குறைவெண் உள்ளடங்கலாக அதன் கூட்டங்களின் அலுவல் நடவடிக்கை பொறுத்து அத்தகைய நெறிமுறை விதிகளைப் பின்பற்றுதல்வேண்டும்.

கூட்டங்கள்.

(2) எந்தக் காரணத்தினாலும் தலைவர், கூட்டம் எதற்கும் வருகை தர இயலவில்லை எனில், அந்தக் கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிற உறுப்பினர் எவரும், அந்தக் கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்குதல் வேண்டும்.

(3) அதிகார அமைப்பின் கூட்டம் எதன் முன்பும் வருகிற பிரச்சினைகள் அனைத்தும், அந்தக் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்து வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை வாக்கினால் முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும். வாக்குகள் சமன்மையாக அமையும் நேர்வில், தலைவர் அல்லது அவர் வராதபோது தலைமை தாங்குபவர் இரண்டாம் அல்லது அறுதிசெய்யும் வாக்கினை உடையவராக இருப்பார் மற்றும் அதனை அவர் அளிப்பார்.

8. அதிகார அமைப்பின் செயல் அல்லது நடவடிக்கை எதுவும்,—

(அ) அதிகார அமைப்பில் காலியிடம் எதுவும் அல்லது அதன் அமைப்பில் குறைபாடு எதுவும், அல்லது

(ஆ) அதிகார அமைப்பில் உறுப்பினராக செயல்படும் ஒருவரின் அமர்த்தத்தில் குறைபாடு எதுவும், அல்லது

(இ) வழக்கின் தகுதியினைப் பாதிக்காதவாறு அதிகார அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்படும் நெறிமுறையில் முறைகேடு எதுவும்,

உள்ளதன் காரணத்தினால் மட்டுமே செல்லுந்தன்மையற்றதாக ஆக்கப்படுதல் ஆகாது.

அதிகார
அமைப்பில்
இருக்கும்
காலியிடம்
எதுவும்
நடவடிக்கை
களைச்
செல்லுந்
தன்மையற்ற
வையாக்காது.

9. (1) அதிகார அமைப்பானது, ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளினால் விதிக்கப்படலாகும் வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின்பேரில் தாம் தேவையெனக் கருதும் எண்ணிக்கையில் அலுவலர்களையும் பிற பணிபுரிபவர்களையும், அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றும் நோக்கத்திற்காக அமர்த்துதல் வேண்டும்.

அதிகார
அமைப்பின்
அலுவலர்கள்,
அறிவுரை
யாளர்கள்
மற்றும் பிற
பணி
புரிபவர்கள்
அமர்த்தப்படுதல்.

(2) அதிகார அமைப்பானது, ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளினால் விதிக்கப்படலாகும் வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின்பேரில் தாம் தேவையெனக் கருதும் எவர் ஒருவரையும் அவ்வப்போது தேர்வுரையாளர் அல்லது அறிவுரையாளராக அமர்த்தலாம்.

10. அதிகார அமைப்பானது, இந்தச் சட்டத்தின்படி, தம் செயற்பணிகளை ஆற்றுகையில், கூடிய அளவில், அலுவல் கோட்பாடுகளின் பேரில் செயலுறுதல் வேண்டும்.

அதிகார
அமைப்பு,
அலுவல்
கோட்பாடுகளின்
பேரில்
செயலுறுதல்.

அத்தியாயம் III

சொத்து ஒப்பந்தங்களும்

11. மைய அரசாங்கம், அவ்வப்போது, அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அத்தகைய அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதனையும் அதிகார அமைப்பிடம் உற்றமையும்படி செய்யலாம் அல்லது ஒப்படைக்கலாம்.

தேசிய நெடுஞ்
சாலை
எதனையும்
அதிகார
அமைப்பிடம்
உற்றமையும்படி
செய்வதற்கான
அல்லது
ஒப்படைப்பதற்
கான அதிகாரம்.

12. (1) பிரிவு 11இன்படியான அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும்—

(அ) அந்தப் பிரிவின்படி அதிகார அமைப்பிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதுவும் உற்றமையும்படி செய்யப்படுவதற்கு அல்லது ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய நோக்கங்களுக்காக அத்தகைய தேதியை ஒட்டி முன்பு, மைய அரசாங்கத்தினால் ஏற்க நேர்ந்த உறுகடன்கள், கடமைப்பாடுகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் அனைத்தும், அதனுடன் செய்துகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் மற்றும் அதற்காக செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள பொருட்பாடுகள் மற்றும் பொருள்கள் அனைத்தும், அந்த அதிகார அமைப்பினால் ஏற்க நேர்ந்ததாகவும், அதனுடன் செய்து கொள்ளப்பட்டிருந்ததாகவும் அதற்காகச் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(ஆ) அதிகார அமைப்பிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதுவும் அவ்வாறு உற்றமையும்படி செய்யப்பட்டதன் அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்டதன் நோக்கங்களுக்காக அல்லது அது தொடர்பாக மைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது மைய அரசாங்கத்திற்காக அத்தகைய தேதி வரையில் ஏற்கநேர்ந்த முதலீட்டுச் செலவினமாக விளம்பப்பட்ட தொடராச் செலவினங்கள் அனைத்தும், மைய அரசாங்கத்தினால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் வரையுரைகளுக்கும் வரைக்கட்டுகளுக்கும் உட்பட்டு, மைய அரசாங்கத்தினால் அதிகார அமைப்பிற்கு வழங்கப்பட்ட மூலதனமாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(இ) அவ்வாறு உற்றமையும்படி செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை எதன் அல்லது அதன் நெடுவெளி எதன் தொடர்பாகவும், மைய அரசாங்கத்திற்கு அத்தகைய தேதியை ஒட்டி முன்பு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பணத்தொகைகள் அனைத்தும், அதிகார அமைப்பிற்குக் கொடுபட வேண்டியதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(ஈ) தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதன் தொடர்பாகவும், எந்தப் பொருட்பாடு குறித்து அத்தகைய தேதியை ஒட்டி முன்பு, மைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது, அதற்கு எதிராகத் தொடுக்கப்பட்ட அல்லது தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரிமை வழக்குகள் மற்றும் பிற சட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அதிகார அமைப்பினால் அல்லது அதற்கு எதிராகத் தொடர்ந்து நடத்தப்படலாம் அல்லது தொடுக்கப்படலாம்;

(2) மைய அரசாங்கத்திடமிருந்து அதிகார அமைப்பிற்கு எந்தச் சொத்திருப்புகள், உரிமைகள் அல்லது கடப்பாடுகள் உரிமைமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்துப் பூசல் எதுவும் எழுமாயின், அத்தகைய பூசல், மைய அரசாங்கத்தினால் முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

13. [அதிகார அமைப்பினால் இந்தச் சட்டத்தின்படியான தன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்காக வேண்டுறுத்தப்படும் நிலம் எதுவும், பொது நோக்கம் ஒன்றிற்காகத் தேவைப்படும் நிலமாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய நிலம், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956இன் வகையங்களின்படி அதிகார அமைப்பிற்காகக் கையகப்படுத்தப்படலாம்]

14. பிரிவு 15இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, அதிகார அமைப்பானது இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்குத் தேவைப்படும் ஒப்பந்தம் எதனையும் செய்து கொள்வதற்கும் நிறைவேற்றுவதற்கும் தகுதிதிறம் உடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.

மைய

அரசாங்கத்தின்
சொத்திருப்பு
கள் மற்றும்
கடப்பாடுகளை
அதிகார
அமைப்பிற்கு
உரிமை
மாற்றம்
செய்தல்.

அதிகார

அமைப்பிற்காக
நிலத்தைக்
கட்டாயமாகக்
கையகப்
படுத்துதல்.

அதிகார

அமைப்பினால்
செய்யப்படும்
ஒப்பந்தங்கள்.

¹ 1997 ஆம் ஆண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 6ஆம் பிரிவினால் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது. (21-1-1997 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு.)

12. (1) பிரிவு 11இன்படியான அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும்—

(அ) அந்தப் பிரிவின்படி அதிகார அமைப்பிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதுவும் உற்றமையும்படி செய்யப்படுவதற்கு அல்லது ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய நோக்கங்களுக்காக அத்தகைய தேதியை ஒட்டி முன்பு, மைய அரசாங்கத்தினால் ஏற்க நேர்ந்த உறுகடன்கள், கடமைப்பாடுகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் அனைத்தும், அதனுடன் செய்துகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் மற்றும் அதற்காக செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள பொருட்பாடுகள் மற்றும் பொருள்கள் அனைத்தும், அந்த அதிகார அமைப்பினால் ஏற்க நேர்ந்ததாகவும், அதனுடன் செய்து கொள்ளப்பட்டிருந்ததாகவும் அதற்காகச் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(ஆ) அதிகார அமைப்பிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதுவும் அவ்வாறு உற்றமையும்படி செய்யப்பட்டதன் அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்டதன் நோக்கங்களுக்காக அல்லது அது தொடர்பாக மைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது மைய அரசாங்கத்திற்காக அத்தகைய தேதி வரையில் ஏற்கநேர்ந்த முதலீட்டுச் செலவினமாக விளம்பப்பட்ட தொடராச் செலவினங்கள் அனைத்தும், மைய அரசாங்கத்தினால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் வரையுரைகளுக்கும் வரைக்கட்டுகளுக்கும் உட்பட்டு, மைய அரசாங்கத்தினால் அதிகார அமைப்பிற்கு வழங்கப்பட்ட மூலதனமாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(இ) அவ்வாறு உற்றமையும்படி செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை எதன் அல்லது அதன் நெடுவெளி எதன் தொடர்பாகவும், மைய அரசாங்கத்திற்கு அத்தகைய தேதியை ஒட்டி முன்பு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பணத்தொகைகள் அனைத்தும், அதிகார அமைப்பிற்குக் கொடுபட வேண்டியதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(ஈ) தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் நெடுவெளி எதன் தொடர்பாகவும், எந்தப் பொருட்பாடு குறித்து அத்தகைய தேதியை ஒட்டி முன்பு, மைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது, அதற்கு எதிராகத் தொடுக்கப்பட்ட அல்லது தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரிமை வழக்குகள் மற்றும் பிற சட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அதிகார அமைப்பினால் அல்லது அதற்கு எதிராகத் தொடர்ந்து நடத்தப்படலாம் அல்லது தொடுக்கப்படலாம்;

(2) மைய அரசாங்கத்திடமிருந்து அதிகார அமைப்பிற்கு எந்தச் சொத்திருப்புகள், உரிமைகள் அல்லது கடப்பாடுகள் உரிமைமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்துப் பூசல் எதுவும் எழுமாயின், அத்தகைய பூசல், மைய அரசாங்கத்தினால் முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

13. [அதிகார அமைப்பினால் இந்தச் சட்டத்தின்படியான தன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்காக வேண்டுறுத்தப்படும் நிலம் எதுவும், பொது நோக்கம் ஒன்றிற்காகத் தேவைப்படும் நிலமாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய நிலம், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956இன் வகையங்களின்படி அதிகார அமைப்பிற்காகக் கையகப்படுத்தப்படலாம்]

14. பிரிவு 15இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, அதிகார அமைப்பானது இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்குத் தேவைப்படும் ஒப்பந்தம் எதனையும் செய்து கொள்வதற்கும் நிறைவேற்றுவதற்கும் தகுதிதிறம் உடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.

மைய

அரசாங்கத்தின் சொத்திருப்புகள் மற்றும் கடப்பாடுகளை அதிகார அமைப்பிற்கு உரிமை மாற்றம் செய்தல்.

அதிகார

அமைப்பிற்காக நிலத்தைக் கட்டாயமாகக் கையகப் படுத்துதல்.

அதிகார

அமைப்பினால் செய்யப்படும் ஒப்பந்தங்கள்.

¹ 1997 ஆம் ஆண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 6ஆம் பிரிவினால் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது. (24-1-1997 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு.)

15.(1) ஒப்பந்தம் ஒவ்வொன்றும், அதிகார அமைப்பின் சார்பாக தலைவரால் அல்லது அதிகார அமைப்பினால், இதற்கென பொதுவாகவோ தனியுறுவாகவோ அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் அதிகார அமைப்பின் பிற உறுப்பினராலோ அல்லது அலுவலராலோ செய்யப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் ஒப்பந்தங்கள் அல்லது ஒப்பந்தங்களின் வகைகள் அதிகார அமைப்பின் பொது முத்திரையினைக் கொண்டு முத்திரையிடப்படுதல் வேண்டும்;

அதிகார அமைப்பிற்கென ஒப்பந்தங்களைச் செயலுறுத்தும் முறை.

வரம்புரையாக: மைய அரசாங்கம் இதற்கென வகுத்துரைக்கலாகும் மதிப்பு அல்லது தொகைக்கு மேற்படாத ஒப்பந்தம் எதுவும், அந்த அரசாங்கத்தினால் முன்னதாகவே ஒப்பேற்பளிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, செய்யப்படுதல் ஆகாது;

மேலும் வரம்புரையாக: நிலையியல் சொத்தினைக் கையகப்படுத்துவதற்கான அல்லது விற்பனை செய்வதற்கான அல்லது முப்பதாண்டுகளுக்கு மேற்படாததொரு காலஅளவிற்கு அத்தகைய சொத்து எதனின் குத்தகைக்கான ஒப்பந்தம் எதுவும் மற்றும் மைய அரசாங்கத்தினால் இதற்கென வகுத்துரைக்கப்படலாகும் மதிப்பு அல்லது தொகைக்கு மேற்படாத பிற ஒப்பந்தம் எதுவும் அந்த அரசாங்கத்தினால் முன்னதாகவே ஒப்பேற்பளிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி செய்யப்படுதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களுக்குட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின்படியான ஒப்பந்தம் எதுவும், எந்த வடிவத்திலும் வயணத்திலும் இருக்கவேண்டுமோ அது, ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளில் வகைசெய்யப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளின் வகையங்களுக்கிணங்க இல்லாத ஒப்பந்தம் எதுவும், அதிகார அமைப்பினைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகாது.

அத்தியாயம் IV

அதிகார அமைப்பின் செயற்பணிகள்

16 (1). மைய அரசாங்கத்தினால் இதற்கென செய்யப்பட்டுள்ள விதிகளுக்கு உட்பட்டு, அரசாங்கத்தினால் உற்றமையும்படி செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பிற நெடுஞ்சாலைகள் எவற்றையும் மேம்படுத்துவதும், பேணிவருவதும் மற்றும் மேலாண்மை செய்வதும், அதிகார அமைப்பின் செயற்பணியாக இருத்தல் வேண்டும்.

அதிகார அமைப்பின் செயற்பணிகள்.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் அடங்கியுள்ள வகையங்களின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்காக அதிகார அமைப்பானது:-

(அ) அதனிடம் உற்றமையும்படிச் செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளை அளவை ஆய்வு செய்யலாம், மேம்படுத்தலாம், பேணி வரலாம் மற்றும் மேலாண்மை செய்யலாம்;

(ஆ) அதனிடம் உற்றமையும்படிச் செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளின் அல்லது அவற்றின் அருகில் அலுவலகங்களை அல்லது பட்டறைகளைக் கட்டலாம்; மற்றும் உணவகங்கள், உணவகங்கள்—சாலையோர உணவுவிடுதிகள், சிற்றுண்டிச் சாலைகள் மற்றும் ஓய்வறைகள் ஆகியவற்றை நிறுவலாம் மற்றும் பேணி வரலாம்;

(இ) அதில் பணிபுரிபவர்களுக்காக குடியிருப்புக் கட்டிடங்கள் மற்றும் நகரியங்களைக் கட்டலாம்;

(ஈ) அதனிடம் உற்றமையும்படிச் செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளின் உரிய மேலாண்மைக்காக அதன் ஊர்திகள் ஓட்டிச் செல்லப்படுவதை ஒழுங்குறுத்தலாம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தலாம்;

(உ) இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் கலந்தறியும் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளை மேம்படுத்தி அவற்றிற்கு வகை செய்யலாம். நெடுஞ்சாலைகளின் அல்லது அவற்றிலுள்ள வசதிகளை மேம்படுத்துதல், அவற்றைப் பேணி வருதல், மேலாண்மை செய்தல் தொடர்பான ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றலாம்;

(ஊ) அதனிடம் உற்றமையும்படி செய்யப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளைப் பயன்படுத்துவோருக்கு அத்தகைய நெடுஞ்சாலைகளின் போக்குவரத்தின் தடையில்லா ஓட்டத்திற்கு அதிகாரஅமைப்பின் கருத்தில் தேவையானதாயிருக்கிற அத்தகைய வசதிகள் மற்றும் வாய்ப்புநலன்களுக்கு வகை செய்யலாம்;

(எ) இந்தச் சட்டத்தினால் அதன் மீது சுமத்தப்பட்ட செயற்பணிகளைத் திறம்பட ஆற்றுவதை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு, நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 இன்படி ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுமங்களை அமைக்கலாம்.

1/1956

(ஏ) '[வகுத்துரைக்கப்படும் அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் நபர் எவரையும் ஈடுபடுத்தலாம் அல்லது அதன் செயற்பணிகளில் எவற்றையும் அதற்கென ஒதுக்கிவைக்கலாம் அல்லது அவரிடம் ஒப்படைக்கலாம்.]'

(ஐ) நெடுஞ்சாலை தொடர்பான பொருட்கள்மீது மைய அரசாங்கத்திற்குத் தேர்வுரை வழங்கலாம்;

(ஓ) ஒன்றுக்குகொன்றான உடன்பாட்டின் பேரில் தொழிற்சாலையின் மேம்பாட்டிற்கான திட்டங்களை உருவாக்குவதிலும் செயற்படுத்துவதிலும் மாநில அரசாங்கத்திற்கு அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் உதவலாம்;

(ஔ) அவ்வப்போது திருத்தம் செய்யப்பட்டவாறான தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956 இன் பிரிவு 7இன்படி புரியப்பட்ட பணிகளுக்காகவும், நலப்பயன்களுக்காகவும் மைய அரசாங்கத்தின் சார்பாக கட்டணங்களையும் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களினால் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் அத்தகைய மாநில அரசாங்கங்களின் சார்பாக அத்தகைய பிற கட்டணங்களையும் வசூலிக்கலாம்;

48/1956

(ஒள) இந்தச் சட்டத்தின்படி அளிக்கப்பட்ட அதிகாரம் எதனையும் செலுத்துவதற்கு அல்லது சுமத்தப்பட்ட செயற்பணி எதனையும் ஆற்றுவதற்குத் தேவையான அல்லது இசைவுறுவான அல்லது அதற்குச் சார்வுறுவான நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் எடுக்கலாம்.

(3) இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும்—

(அ) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதனையும் அதிகாரஅமைப்பு புறக்கணிப்பதை அதிகாரமளிப்பதாக; அல்லது.

(ஆ) அதிகாரஅமைப்பு அல்லது அதன் அலுவலர்கள் அல்லது பிற பணிபுரிபவர்கள் இந்தச் சட்டத்தின்படி பிறவாறாக உட்பட்டிராத கடமை அல்லது கடப்பாடு ஒன்றினைப் பொறுத்து நடவடிக்கை எதனையும் தொடர்வதற்கு எவர் ஒருவருக்கும் அதிகாரமளிப்பதாக

பொருள்கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

¹ 1997 ஆம் ஆண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டத்தின் 7ஆம் பிரிவினால் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது. (24-1-1997 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு)

அத்தியாயம் V

நிதி, கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கை

17. ¹மைய அரசாங்கமானது, இதற்கென சட்டத்தின் வாயிலாக நாடாளுமன்றத்தினால் உரியவாறு பண ஒதுக்களிப்புச் செய்யப்பட்ட பின்னர்:—

மைய

அரசாங்கத்தால்
அதிகார
அமைப்பிற்குக்
கூடுதல்
மூலதனமும்
மானியங்களும்
வழங்கப்படுதல்

(அ) அதிகார அமைப்பு, இந்தச் சட்டத்தின்படியான தம் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்காக அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய பிற நோக்கம் எதற்காகவும் அந்த அரசாங்கம் தீர்மானிக்கும் அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் அதிகார அமைப்பினால் வேண்டுறுத்தப்படும் மூலதனம் எதனையும் வகைசெய்யலாம்.

(ஆ) அதிகார அமைப்பினால் இந்தச் சட்டத்தின்படியான தம் செயற்பணிகளைத் திறம்பட ஆற்றுவதற்காக மைய அரசாங்கம் தேவையெனக்கூறும் அத்தகைய பணத்தொகைகளை, பெறு கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் வாயிலாக அந்த அரசாங்கம் தீர்மானிக்கும் அத்தகைய வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் அதிகார அமைப்பிற்கு வழங்கலாம்.]

18. (1) இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அதிகார அமைப்பின் நிதியம் என்று வழங்கப்பெறும் நிதியம் ஒன்று அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும்—

அதிகார

அமைப்பின்
நிதியம்.

(அ) அதிகார அமைப்பினால் பெறப்பட்டுள்ள மானியம் அல்லது உதவி எதுவும்.

(ஆ) அதிகார அமைப்பினால் பெறப்பட்ட கடன் எதுவும் அல்லது அதனால் செய்யப்பட்ட கடன்வாங்குதல்கள் எவையும்,

(இ) அதிகார அமைப்பினால் பெறப்பட்ட பிற தொகைகள் எவையும் அதில் வரவு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) அந்த நிதியமானது—

(அ) எந்த நோக்கங்களுக்காக அத்தகைய மானியங்கள், பெறு கடன்கள் அல்லது கடன் வாங்குதல்கள் பெறப்பட்டவனவோ அந்த நோக்கங்களையும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய அல்லது அவற்றிற்குச் சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளையும் கவனத்தில்கொண்டு அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதில் அதிகார அமைப்பிற்கான செலவுத் தொகைகளை,

(ஆ) அதிகார அமைப்பின் உறுப்பினர்களின், அலுவலர்களின் மற்றும் பிற பணிபுரிபவர்களின் வரையூதியம், படித்தொகைகள், பிற பணியூதியம் மற்றும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வசதிகளை,

(இ) இந்தச் சட்டத்தின்படி அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களின் பேரிலான மற்றும் நோக்கங்களுக்கான செலவுத் தொகைகளை

ஏற்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

19. அதிகார அமைப்பானது, அதிகார அமைப்பின் அடுத்த நிதியாண்டிற்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வரவினங்களையும் செலவினங்களையும் காட்டும் அதன் வரவு-செலவுத் திட்டத்தை வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படி வத்திலும் நோத்திலும் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் தயாரித்து அதனை மைய அரசாங்கத்திற்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.

வரவு-செலவுத்
திட்டம்.

20. அதிகார அமைப்பானது, (சேமநிதி எதுவும் உள்ளடங்கலான) அதன் நிதியங்களை மைய அரசாங்கக் காப்புறுதிகளில் அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற முறையில் முதலீடு செய்யலாம்.

நிதியங்களை
முதலீடு
செய்தல்.

¹ 1997 ஆம் ஆண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவினால் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது (21-1-1997 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு)

21. (1) அதிகார அமைப்பானது, மைய அரசாங்கத்தின் இசைவுடனோ அல்லது மைய அரசாங்கத்தினால் கொடுக்கப்பட்ட பொதுவான அல்லது தனியுறுவான அதிகாரத்தின் வரையறைகளுக்கு இணங்கவோ இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதன் செயற்பணிகள் அனைத்தையுமோ அவற்றில் எதனையுமோ ஆற்றுவதற்கு அது பொருத்தமெனக் கருதும் பிணைமுறிகைளை, கடனீட்டு ஆவணங்களை அல்லது அத்தகைய பிற முறையாவணங்களை வெளியிடுவதன் வாயிலாக ஆதாரம் எதனிடமிருந்தும் பணத்தைக் கடன் வாங்கலாம்.

அதிகார அமைப்பின் கூடன் வாங்கும் அதிகாரங்கள்.

(2) மைய அரசாங்கம், அவ்வப்போது விதிக்கும் அத்தகைய வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதன் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்கு அது வேண்டுமென்றாலும் தொகையினை மிகைப்பற்றாகவோ பிறவாறாகவோ தற்காலிகமாகக் கடன் வாங்கலாம்.

(3) மைய அரசாங்கம், உட்பிரிவு (1) இன்படி அதிகார அமைப்பினால் பெறப்பட்ட கடன்கள் பொறுத்து, முதலினைத் திரும்பிச் செலுத்துவதற்கும் அதன் மீதான வட்டியின் செலுத்தத்திற்கும் அது பொருத்தமென நினைக்கலாகும் முறையில் பொறுப்புறுதி அளிக்கலாம்.

22. அதிகார அமைப்பு, முந்தைய நிதி ஆண்டின்போதான அதன் நடவடிக்கைகளின் முழு விவரத்தையும் தெரிவிக்கும் அதன் ஆண்டறிக்கையை வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அத்தகைய படிவத்திலும் நேரத்திலும் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் தயாரித்து அதன் படியொன்றை மைய அரசாங்கத்திற்குப் பணிந்தனுப்புதல் வேண்டும்.

ஆண்டறிக்கை.

23. அதிகார அமைப்பு இந்தியக் கணக்காயர்-தலைமைத் தணிக்கையருடன் கலந்தாய்வு செய்து வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் கணக்குகளைப் பேணிவருதலும், தணிக்கை செய்தலும் வேண்டும் மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் தேதிக்கு முன்பு அதன் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகளுடன் அதன் மீதான தணிக்கையாளரின் அறிக்கையினையும் சேர்த்து மைய அரசாங்கத்திற்கு அளித்தல் வேண்டும்.

கணக்குகளும் தணிக்கையும்.

24. மைய அரசாங்கம், ஆண்டறிக்கை மற்றும் தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை பெறப்பட்ட பின்னர், கூடியவிரைவில், நாடாளுமன்றத்தின் அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுமாறு செய்வித்தல் வேண்டும்.

ஆண்டறிக்கையும், தணிக்கையாளரின் அறிக்கையும் நாடாளுமன்றத்தின் முன்பு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் VI

பல்வகை

25. அதிகார அமைப்பு தான் தேவையெனக் கருதும் (பிரிவு 35 இன்படியான அதன் அதிகாரங்களைத் தவிர) இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதன் அதிகாரங்களையும் செயற்பணிகளையும் அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வரைக்கட்டுகளுக்கும் வரம்புகளுக்கும் உட்பட்டு, அதிகார அமைப்பின் தலைவருக்கு அல்லது பிற உறுப்பினர் எவருக்கும் அல்லது அதன் அலுவலர் எவருக்கும் எழுத்துவடிவில் பொதுவான அல்லது தனியுறுவான ஆணையின் வாயிலாக ஒப்படைவு செய்யலாம்.

அதிகாரங்களின் ஒப்படைவு.

26. அதிகார அமைப்பின் ஆணைகள், முடிவுகள் மற்றும் பிற முறையாவணங்கள் அனைத்தும், தலைவரின் அல்லது பிற உறுப்பினர் எவரின் அல்லது இதற்கென அதிகார அமைப்பினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலர் எவரின் கையொப்பத்தின் வாயிலாக உறுதிச்சான்றிடப்படுதல் வேண்டும்.

அதிகார அமைப்பின் ஆணைகளும் பிற முறையாவணங்களும் உறுதிச் சான்றிடப்படுதல் வேண்டும்.

27. அதிகாரஅமைப்பின் உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் அதில் பணிபுரிவோர்கள், இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதி எதனின் வகையங்களையும் ஒட்டி செயல்படுகிற அல்லது செயல்படுவதாகப் புலப்படுகிறபோது இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 21இன் பொருளின்படி அரசுப் பணியாளர்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அதிகார
அமைப்பில்
பணி
புரிபவர்கள்
அரசுப்
பணியாளர்கள்
ஆவர்.

28.(1) இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதிகளின் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளின்படி நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்வதற்குக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும் அதிகாரஅமைப்புக்கு அல்லது அதிகாரஅமைப்பின் உறுப்பினர் அல்லது அலுவலர் அல்லது பணிபுரிபவர் எவருக்கும் எதிராக உரிமை வழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

நல்லெண்ணத்
துடன்
எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைக்குப்
பாதுகாப்பு.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதிகளின் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளின்படி நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதனாலும் ஏற்பட்ட அல்லது பெரும்பாலும் ஏற்படக்கூடிய சேதம் எதற்காகவும், அதிகாரஅமைப்புக்கு அல்லது அதிகாரஅமைப்பின் உறுப்பினர் அல்லது அலுவலர் அல்லது பணிபுரிபவர் எவருக்கும் எதிராக உரிமைவழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

குறித்த சில
கட்டுமானங்
களை மேற்
கொள்வதற்கு
அதிகார
அமைப்பிற்
குள்ள
அதிகாரம்.

29. அதிகாரஅமைப்பும் அரசாங்கமும் அல்லது தொடர்புடைய உள்ளாட்சி அதிகாரஅமைப்பும் உடன்படலாகும் வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில் அதிகாரஅமைப்பானது, அரசாங்கத்திற்கென அல்லது உள்ளாட்சி அதிகாரஅமைப்பிற்கென கட்டுமானங்கள் அல்லது பணிகள் அல்லது கட்டுமானங்களின் அல்லது பணிகளின் வகை எதனையும் நிறைவேற்றுவதை மேற்கொள்ளலாம்.

நுழைவதற்குள்ள
அதிகாரம்.

30. அதிகாரஅமைப்பினால் இதற்கென பொதுவாகவோ தனியுறுவாகவோ அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவர் ஒருவரும் இதற்கென, செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் எவற்றுக்கும் உட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்கள் எவற்றிற்காகவும் அவ்வாறு செய்வது தேவையாக இருக்கும்போதெல்லாம், தகுமான அனைத்து நேரங்களிலும் நிலம் அல்லது வளாகம் எதிலும் நுழையலாம், மற்றும்—

(அ) ஆய்வு, அளவை ஆய்வு, அளவிடுதல், மதிப்பீடு அல்லது விசாரணை எதனையும் செய்யலாம்;

(ஆ) சமமட்டம் ஆக்கலாம்;

(இ) அடிமண்ணைத் தோண்டலாம் அல்லது துளையிடலாம்;

(ஈ) எல்லைகளையும் கருத்தப்பட்ட கட்டுமானத்தின் எல்லைக் கோடுகளையும் வகுக்கலாம்;

(உ) அத்தகைய மாவட்டங்கள், எல்லைகள், எல்லைக்கோடுகள் ஆகியவற்றுக்குக் குறியீடுகளை வைத்தல் மற்றும் நீள்வரிப் பள்ளங்களை வெட்டுதல் வாயிலாகக் குறிக்கலாம்; அல்லது

(ஊ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற செயல்கள் அல்லது செயற்பாடுகளைச் செய்யலாம்;

வரம்புரையாக: அத்தகைய எவர் ஒருவரும், வரையிடம் எதிலும் அல்லது சுற்றடைப்புச் செய்யப்பட்ட அரங்கம் அல்லது வசிக்கும் வீடு ஒன்றுடன் சேர்ந்துள்ள தோட்டம் எதிலும் (அதன் கையுடையமையாளரின் இசைவுடன் அன்றி) அத்தகைய கையுடையமையாளருக்கு நுழைவதற்கான அவரது கருத்து குறித்து எழுத்து வடிவில் குறைந்தது இருபத்து நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக அறிவிப்பினைக் கொடுக்காமல் அவ்வாறு செய்தல் ஆகாது.

31. (1) மைய அரசாங்கம், பொது மக்கள் நலனுக்காக அவ்வாறு செய்வது தேவையானதாகவோ உகந்ததாகவோ கருதுமாயின், நேரம் எதிலும், ஆணையின் வாயிலாக, நெடுஞ்சாலை எதனின் அல்லது அதன் பகுதி ஒன்றினை மேம்படுத்துவதை, பேணி வருவதை அல்லது மேலாண்மை செய்வதை, அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேதி முதற்கொண்டும் காலஅளவுக்கும் குறித்துரைக்கப்படலாகும் ஒருவரிடம் ஒப்படைக்கவேண்டுமென அதிகார அமைப்பினைப் பணிக்கலாம். மற்றும் அதிகார அமைப்பானது அத்தகைய பணிப்புரைக்கு இணங்க நடப்பதற்கு கட்டுப்பட்டதாகும்.

தேசிய
நெடுஞ்சாலை
எதனின்
மேலாண்மை
யினை
அதிகார
அமைப்பிடம்
இருந்து
தற்காலிகமாக
நீக்குவதற்கு
மைய
அரசாங்கத்தின்
குள்ள
அதிகாரம்.

(2) தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் பகுதி எதனையும் மேம்படுத்துவது, பேணி வருவது அல்லது மேலாண்மை செய்வது, உட்பிரிவு (1) இன்படி குறித்துரைக்கப்பட்ட (இதன் பின்னர் இந்தப் பிரிவில் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவர் என்று கட்டப்படுகிற) எவர் ஒருவரிடமும் ஒப்படைக்கப்படுகிறவிடத்து, அத்தகைய தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் பகுதி தொடர்பாக இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் செலுத்துவதோ செயற்பணிகள் அனைத்தையும் ஆற்றுவதோ அற்றுப்போதல் வேண்டும் மற்றும் மைய அரசாங்கத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவருக்கு அவ்வப்போது கொடுக்கப்படும் அறிவுரைகள், ஏதேனும்புரிபின் அவற்றிற்கு இணங்க அத்தகைய அதிகாரங்களும், செயற்பணிகளும், அதிகாரமளிக்கப்பட்டவரால் செலுத்தப்படுதலும் ஆற்றப்படுதலும் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: மைய அரசாங்கத்தினால் பொதுவான அல்லது தனியுறுவான ஆணையொன்றின் வாயிலாக குறித்துரைக்கப்படலாகும் அதிகாரம் அல்லது செயற்பணி எதுவும், மைய அரசாங்கத்தின் முந்தைய ஒப்பளிப்புடன் அன்றி, அதிகாரமளிக்கப்பட்டவரால், செலுத்தப்படுதலோ ஆற்றப்படுதலோ ஆகாது.

(3) மைய அரசாங்கம், உட்பிரிவு (1) இல் சொல்லப்பட்ட காலஅளவினை அது தேவையெனக் கருதுகிறவாறு குறைக்கலாம் அல்லது நீட்டிக்கலாம்.

(4) உட்பிரிவு (1) இன்படியான ஆணையொன்று செயற்பாட்டில் இருக்கையில் எந்த நெடுஞ்சாலையின் அல்லது அதன் பகுதியின் மேலாண்மை அதிகாரமளிக்கப்பட்டவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நெடுஞ்சாலை அல்லது அந்தப் பகுதி தொடர்பாக, அதிகாரமளிக்கப்பட்டவருக்கு இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதிகார அமைப்பின் அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதற்கும் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதற்கும் மற்றும் குறிப்பாக, தேசிய நெடுஞ்சாலையின் அல்லது அதன் பகுதி எதனின் மேலாண்மைக்காக அதிகார அமைப்பின் நிதியத்தில் இருந்து பணத்தொகை எதனையும் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவருக்கு மாற்றம் செய்வதற்கும் இயல்விக்கத்தேவையாக இருக்கிற பணிப்புரைகளை அவ்வப்போது அதிகார அமைப்பிற்கு வழங்குவது, மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகுதிமுடையதாகும் மற்றும் அத்தகைய பணிப்புரை ஒவ்வொன்றிற்கும் அதிகார அமைப்பு இணங்கி நடத்தல் வேண்டும்.

(5) தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் பகுதி எதன் தொடர்பாகவும் உட்பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனின் செயற்பாடும் அற்றுப்போனதன் பேரில் அத்தகைய தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் பகுதி தொடர்பாக, அதிகாரமளிக்கப்பட்டவர் இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதும் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதும் அற்றுப்போதல் வேண்டும்; மற்றும் அதிகார அமைப்பு இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கிணங்க அத்தகைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதும் செயற்பணிகளை ஆற்றுவதும் தொடர்ந்து இருத்தல் வேண்டும்.

(6) தேசிய நெடுஞ்சாலை அல்லது அதன் பகுதி எதன் தொடர்பாகவும் உட்பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதுவும் செயற்படுவது அற்றுப்போவதன்பேரில் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவர் அத்தகைய தேசிய நெடுஞ்சாலையின் அல்லது அதன் பகுதியின் மேலாண்மை தொடர்பாக எஞ்சியிருக்கும் (பணத்தொகை அல்லது பிற சொத்திருப்பு எதுவும் உள்ளடங்கலாக) சொத்து எதனையும் அதிகார அமைப்பிடம் ஒப்படைத்துவிடுதல் வேண்டும்.

32. (1) மைய அரசாங்கம்—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் எதனாலுமோ அதன் வழியாலோ அதிகாரஅமைப்பின் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள செயற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுவதற்கு கடுமையான நெருக்கடி நிலையின் காரணமாக அதற்கு இயலாமல் இருக்கிறது என்று, அல்லது.

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரை எதற்கும் இணங்கி நடப்பதில் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் எதனாலுமோ அதன் வழியாலோ அதிகாரஅமைப்பின் மீது சுமத்தப்பட்ட செயற்பணிகளையும், கடமைகளையும் ஆற்றுவதில் அது தொடர்ந்து தவறுகை செய்துள்ளது என்று, அல்லது

(இ) பொதுமக்களின் நலன் கருதி அவ்வாறு செய்வது தேவையானது என்பதான சூழ்நிலை நிலவுகிறது என்று

அதிகார
அமைப்பினைக்
கலைத்துக்
கைக்
கொள்வதற்கு
மைய
அரசாங்கத்திற்
குள்ள
அதிகாரம்.

நேரம் எதிலும் கருதுமாயின், மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் ஓராண்டுக்கு மேற்படாத காலஅளவிற்கு அதிகாரஅமைப்பினைக் கலைத்துக் கைக்கொள்ளலாம்:

வரம்புரையாக: உட்குறு (ஆ) இல் சொல்லப்பட்ட காரணங்களுக்காக இந்த உட்பிரிவின்படி அறிவிக்கை ஒன்றை வழங்குவதற்கு முன்னர், மைய அரசாங்கம், அதிகாரஅமைப்பு ஏன் கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்படுதல் ஆகாது என்பதற்காக காரணம் காட்டுவதற்கு தகுமான வாய்ப்பொன்றினை அதற்கு நல்குதல் வேண்டும், மற்றும் அதிகாரஅமைப்பின் விளக்கங்களும், மறுப்புரைகளும், எவையேனும் இருப்பின், அவற்றை ஓர்வு செய்தல் வேண்டும்.

(2) அதிகாரஅமைப்பினைக் கலைத்துக் கைக்கொண்டு உட்பிரிவு (i) இன்படி அறிவிக்கை ஒன்று வெளியிடுப்படுவதன்பேரில்—

(அ) அவ்வாறு கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்பட்ட தேதியிலிருந்து உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அத்தகையவர் என்ற நிலையிலுள்ள தம் பதவியினை விட்டகலுதல் வேண்டும்.

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களின்படி அதிகாரஅமைப்பினாலோ அதன் சார்பாகவோ செலுத்தப்படலாகும் அதிகாரங்கள் அல்லது ஆற்றப்படலாகும் செயற்பணிகள் மற்றும் கடமைகள் அனைத்தும், உட்பிரிவு (3)இன்படி அதிகாரஅமைப்பு மறுஅமைப்புச் செய்யப்படும் வரையிலும் மைய அரசாங்கத்தினால் பணிக்கலாகும், நபரால் அல்லது நபர்களால் செலுத்தப்படுதலும், ஆற்றப்படுதலும் வேண்டும்;

(இ) அதிகாரஅமைப்பிற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள சொத்து அனைத்தும் உட்பிரிவு (3)இன்படி, அதிகாரஅமைப்பு மறு அமைப்புச் செய்யப்படும் வரையிலும் மைய அரசாங்கத்திடம் உற்றமைதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்படி வழங்கப்பட்ட அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கலைத்துக் கைக்கொள்வதற்கான காலஅளவு கழிவுற்றதன் பேரில், மைய அரசாங்கம்—

(அ) கலைத்துக் கைக்கொள்வதற்கான காலஅளவினை, அது தேவையெனக் கருதலாகும் ஓராண்டுக்கு மேற்படாத கூடுதலான காலஅளவிற்கு நீட்டிக்கலாம்; அல்லது

(ஆ) புதிய அமர்த்துகையின் வாயிலாக அதிகாரஅமைப்பினை மறு அமைப்புச் செய்யலாம்; மற்றும் அத்தகைய நேர்வு ஒன்றில் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (அ) இன்படி பதவியை விட்டகன்றவர் எவரும், அமர்த்துகைக்குத் தகுதிக்கேடுடையவராகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது:

வரம்புரையாக: மைய அரசாங்கம், உட்பிரிவு (1) இன்படி முதன் முதலில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு அல்லது இந்த உட்பிரிவின்படி நீட்டிக்கப்பட்டவாறு கலைத்துக் கைக்கொள்ளப்பட்ட காலஅளவு கழிவுறுவதற்கு முன்னர், எந்த நோத்திலும் இந்த உட்பிரிவின் கூறு (ஆ)இன்படி நடவடிக்கை எதனையும் எடுக்கலாம்.

(4) மைய அரசாங்கம், உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (3) இன்படி அறிவிக்கை ஒன்றை வழங்கும்படி செய்தல் வேண்டும் மற்றும் இந்தப் பிரிவின்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதனையும் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சூழ்நிலைகள் குறித்த முழு அறிக்கை ஒன்றை நாடாளுமன்றத்தின் ஈரவைகளின் முன்பும், கூடிய விரைவில், வைக்கும்படி செய்வித்தல் வேண்டும்.

33. (1) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்குக் குந்தகமின்றி அதிகார அமைப்பு, இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதன் செயற்பணிகளையும் கடமைகளையும் ஆற்றுகையில், கொள்கைப் பிரச்சினைகள் குறித்து மைய அரசாங்கம், அவ்வப்போது, எழுத்து வடிவில் கொடுக்கலாகும் பணிப்புரைகளுக்குக் கட்டுப்படுத்தல் வேண்டும்.

பணிப்புரைகளை வழங்குவதற்கு மைய அரசாங்கத் திற்குள்ள அதிகாரம்.

(2) பிரச்சினை ஒன்று, கொள்கை குறித்ததா இல்லையா என்பதில் மைய அரசாங்கத்தின் முடிபே அறுதியானதாகும்.

34. மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக விதிகளை வகுக்கலாம்.

விதிகளை வகுப்பதற்கு மைய அரசாங்கத் திற்குள்ள அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள்—

(அ) உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் பிற பணிவரைக்கட்டுகள்;

(ஆ) தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகள்;

(இ) எந்த வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளுக்குட்பட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலை எதனின் நோக்கங்களுக்காகவோ அவற்றின் தொடர்பாகவோ மைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது அதற்காக ஏற்கநேர்ந்த தொடராச் செலவினங்கள், பிரிவு 12இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஆ) இன்படி அதிகார அமைப்பிற்கு மைய அரசாங்கத்தினால் வகைசெய்யப்பட்ட மூலதனமாகக் கருதப்பட வேண்டுமோ அந்த வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகள்;

(ஈ) பிரிவு 15இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி வகுத்துரைக்கப்படுவதற்கு வேண்டுமெனத்தப்படும் மதிப்பு அல்லது தொகை;

[(ஈஈ) எந்த வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, பிரிவு 16இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (ஏ)இன்படி அதிகார அமைப்பின் செயற்பணிகள், நபர் எவரிடமும் ஒப்படைக்கப்படலாமோ அந்த வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகள்;]

(உ) எந்தப் படிவத்திலும் காலத்திற்குள்ளும் அதிகார அமைப்பு பிரிவு 19இன்படி வரவு செலவுத் திட்டத்தையும் பிரிவு 22இன்படி அதன் ஆண்டறிக்கையையும் தயாரிக்க வேண்டுமோ அந்தப் படிவம் மற்றும் காலம்;

(ஊ) அதிகார அமைப்பு, பிரிவு 20இன்படி அதன் நிதியத்தை முதலீடு செய்வதற்கான முறை;

(எ) அதிகார அமைப்பின் கணக்குகள் பேணிவரப்பட வேண்டிய மற்றும் தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டிய முறை, மற்றும் பிரிவு 23இன்படி தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகளின் படியினை அதன் மீதான தணிக்கையாளரின் அறிக்கையுடன் மைய அரசாங்கத்திற்கு எந்தத் தேதிக்கு முன்னர் அளிக்கப்படவேண்டுமோ அந்தத் தேதி.

¹ 1997 ஆம் ஆண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டத்தின் 9ஆம் பிரிவினால் புகுத்தப்பட்டது. (24-1-1997 முதல் செயல்திறம் பெறுமாறு.)

(ஏ) பிரிவு 30இன்படி நுழைவதற்கான அதிகாரத்தைச் செலுத்துவது மற்றும் அந்தப் பிரிவின் கூறு (ஊ) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள பொருட்பாடுகள் தொடர்பாக வரைக்கட்டுகள் மற்றும் வரைத்தடைகள்.

(ஐ) வகுத்துரைப்பதற்கு வேண்டுறுத்தப்படலாகும் அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும் ஆகியவற்றிற்கு வகை செய்யலாம்.

35. (1) அதிகாரஅமைப்பு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, இந்தச் சட்டத்திற்கு மற்றும் அதன்படி செய்யப்பட்ட விதிகளுக்கு முரணாக இல்லாத ஒழுங்குறுத்தும்விதிகளை செய்யலாம்.

ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளைச் செய்வதற்கு அதிகார அமைப்பிற்குள்ள அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்குமோ அவற்றில் எதற்குமோ வகைசெய்யலாம். அவையாவன:—

(அ) அதிகாரஅமைப்புக் கூட்டங்களின் நேரங்களும் இடங்களும் மற்றும் அத்தகைய கூட்டங்களின் அலுவல் நடவடிக்கைகளில் பின்பற்றப்படவேண்டிய நெறிமுறை;

(ஆ) அதிகாரஅமைப்பினால் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அலுவலர்கள் மற்றும் பணிபுரிபவர்களின் பணி வரைக்கட்டுகள், ஆளெடுக்கும்முறை, மற்றும் அவர்தம் பணியூதியம்;

(இ) அதிகாரஅமைப்பினால் செய்துகொள்ளப்படலாகும் ஒப்பந்தம் அல்லது ஒப்பந்தத்தின் வகை ஒன்றின் மற்றும் அதிகாரஅமைப்பின் தனியுறு இலக்கினையுடன் முத்திரையிடப்படவேண்டிய ஒப்பந்தங்களும் அல்லது ஒப்பந்தங்களின் வகைகளின் வடிவமும் வயணமும்;

(ஈ) தேசிய நெடுஞ்சாலையின் வழக்கமான செயற்பாட்டிற்காக அவற்றிலுள்ள வழியடைப்புக்களைத் தடுப்பதற்கான முறை;

(உ) அதிகாரஅமைப்பினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட இடங்களில் தவிர, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் ஊர்தி எதையும் நிறுத்துவதை அல்லது காத்திருப்பதை தடையுறுத்துவதற்கான முறை;

(ஊ) தேசிய நெடுஞ்சாலையின் பகுதி எதிலும் போய் வருவதை தடையுறுத்துவதற்கான அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான முறை;

(எ) தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும் அதனைச் சுற்றியும் விளம்பரங்களை ஒழுங்குறுத்துவதற்கான அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான முறை; மற்றும்

(ஏ) பொதுவாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகளைத் திறம்படவும் உரிய முறையிலும் பேணி வருவதும் மேலாண்மை செய்து வருவதும்.

36.(1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செல்திறப்படுத்துகையில் இடர்ப்பாடு எதுவும் எழுமாயின் மைய அரசாங்கம், இடர்ப்பாட்டினை அகற்றுவதற்கு, அதற்குத் தேவையானதாக அல்லது உகந்ததாக தோன்றுகிற இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு முரணாக இல்லாத ஆணையினை அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகப் பிறப்பிக்கலாம்;

இடர்ப்பாடுகளை அகற்றுவதற் ளான அதிகாரம்

வரம்புரையாக: இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் கழிவுற்றதன் பின்னர் அத்தகைய ஆணை எதுவும், பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை ஒவ்வொன்றும், அது பிறப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர், கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

37. இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதி மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு காலஅளவிற்கு அது அமர்வில் இருக்கையில் அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரினை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின் அல்லது அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்று இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும்விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையதாகும்; அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதியின்படி, முன்னதாகச் செய்ப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விதிகளும்

ஒழுங்குறுத்தும்

விதிகளும்

நாடாளு

மன்றத்தின்

முன்பு

வைக்கப்படுதல்

வேண்டும்